INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – DCONF
COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CORAC
DIVISÃO DE REGULAMENTAÇÃO E QUALIDADE REGULATÓRIA – DIREQ

AVALIAÇÃO DE RESULTADO REGULATÓRIO DE COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E COLCHÕES DE MOLAS

Nota Técnica nº 21/2025/Direq/Corac/Dconf-Inmetro

SEI nº 0052600.001122/2024-33

SEI nº 0052600.001117/2024-21

Duque de Caxias – RJ

28 de abril de 2025

SUMÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO 3
1. INTRODUÇÃO 5
2. HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO 6
2.1 COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO 6
2.2 COLCHÕES DE MOLA 8
2.3 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 10
3. PROBLEMA REGULATÓRIO 13
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA REGULATÓRIO 13
3.2 COBERTURA ATUAL DOS REGULAMENTOS 14
3.3 IDENTIFICAÇÃO DA BASE LEGAL QUE AMPARA A ATUAÇÃO DO INMETRO 16
4. OBJETIVOS DA REGULAMENTAÇÃO 17
5. BASE NORMATIVA 19
6. PRODUTOS REGISTRADOS NO INMETRO 20
7. LABORATÓRIOS ACREDITADOS 21
8. FISCALIZAÇÃO 22
9. REGISTROS NA OUVIDORIA E NO SINMAC 23
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 25
ANEXOS 27

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Inmetro realizou esta Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) com o objetivo de analisar o problema que motivou as **regulamentações de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano e de colchões de molas**, bem como verificar se as implementações dessas regulamentações ocorreram conforme planejado. Essa avaliação integra a Agenda Regulatória 2024/2025 e busca fornecer subsídios para aprimoramentos regulatórios.

As demandas estão registradas nos processos SEI nº 0052600.001122/2024-33, referente à ARR de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, e SEI nº 0052600.001117/2024-21, referente à ARR de colchões de molas.

A regulamentação desses produtos foi estabelecida inicialmente pela Portaria Inmetro/MDIC nº 79/2011, para colchões e colchonetes de espuma, e pela Portaria Inmetro/MDIC nº 52/2016, para colchões de molas. Ambas foram revogadas e substituídas pelas portarias atualmente vigentes: Portaria Inmetro/ME nº 35/2021, que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, e Portaria Inmetro/ME nº 75/2021, que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões de Molas.

A metodologia adotada na ARR envolveu a análise documental do histórico da regulamentação e das portarias, além da coleta de dados administrativos do Inmetro. Foram examinados os registros de produtos no Inmetro, a infraestrutura de laboratórios acreditados, as ações de fiscalização e as demandas recebidas via Ouvidoria e pelo Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac). O foco do estudo foi na análise do problema regulatório e da implementação da medida regulatória, não contemplando a análise da efetividade da regulamentação e o seu impacto no mercado e na sociedade.

Os principais resultados da ARR indicam que a regulamentação foi motivada pela necessidade de combater a concorrência desleal e as práticas enganosas no comércio, além de proteger os consumidores. A certificação compulsória estabeleceu padrões mínimos de desempenho e permitiu maior controle sobre os produtos disponíveis no mercado.

Com relação à implementação, a avaliação evidenciou que o Brasil possui, atualmente, dez laboratórios acreditados para a realização de ensaios desses produtos, localizados majoritariamente nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Em relação à fiscalização, os dados indicam que 4,92% dos colchões de espuma e 0,32% dos colchões de molas fiscalizados apresentaram não conformidades, demonstrando a necessidade de continuidade das ações de vigilância de mercado.

Além disso, em 2024, uma fiscalização técnica conduzida pelo Inmetro avaliou os colchões de espuma vendidos no Brasil, analisando 98 fabricantes e 134 modelos de colchões em quatro critérios essenciais:

- informações da etiqueta,
- dimensões,
- densidade, e

- teor de cinzas.

Os resultados revelaram que 73,4% dos fabricantes foram reprovados em pelo menos um dos testes, enquanto 80,5% dos modelos analisados apresentaram não conformidades em um ou mais critérios.

Diante desses achados, a ARR apresenta recomendações para o aprimoramento da regulamentação, considerando os seguintes pontos:

- consolidação dos dois PACs em um único regulamento;
- análise comparativa dos requisitos das regulamentações vigente com a norma ABNT em vigor, visando identificar os impactos da adoção da referida norma no desempenho dos produtos;
- ampliação da rede de laboratórios acreditados para a certificação, visando reduzir custos e prazos de ensaios, especialmente para fabricantes fora dos estados onde esses laboratórios estão concentrados;
- aprimoramento da fiscalização técnica tanto para colchões de espuma quanto para colchões de mola; e
- realização de uma Análise de Impacto Regulatório (AIR), com o objetivo de analisar o impacto das recomendações propostas.

Por fim, destaca-se a importância da transparência e da participação dos atores envolvidos em futuras revisões da regulamentação e na classificação de risco, promovendo um debate técnico fundamentado.

1. INTRODUÇÃO

A presente **Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) do Regulamento de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano e do Regulamento de colchões de molas** é uma ação prevista na Agenda Regulatória para o biênio 2024/2025, referente aos estudos de AIR e ARR e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de medidas regulatórias de produtos e serviços no âmbito da Diretoria de Avaliação da Conformidade, na forma da Portaria Inmetro nº 629, de 26 de dezembro de 2023, revisada e atualizada pela Portaria Inmetro nº 786, de 26 de dezembro de 2024.

As demandas encontram-se registradas nos processos SEI nº 0052600.001122/2024-33, referente à ARR de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, e no SEI nº 0052600.001117/2024-21, referente à ARR de colchões de molas.

O Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano encontram-se vigentes pela Portaria Inmetro nº 35, de 5 de fevereiro de 2021. O Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões de Molas encontram-se vigentes pela Portaria Inmetro nº 75, de 4 de fevereiro de 2021.

A ARR abordará em conjunto as duas regulamentações, considerando a afinidade dos objetos e dos aspectos que envolvem a sua implementação. As diferenças significativas serão destacadas no próprio conteúdo desse relatório.

Este relatório cobre os aspectos relacionados à implementação das duas regulamentações, contemplando os principais marcos históricos, a caracterização do problema regulatório, os objetivos da regulamentação, a base normativa relacionada, dados quantitativos do controle pré-mercado e pós-mercado, dentre outros.

2. HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO

2.1 COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO

Dentre os objetos em avaliação por esta ARR, os primeiros que passaram por desenvolvimento de Programa de Avaliação da Conformidade (PAC) foram os Colchões e os Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano. Só posteriormente foram contemplados os colchões de molas, como veremos adiante.

Em 2008 foi criada a primeira Comissão Técnica para assessorar o Inmetro no desenvolvimento do PAC. Essa Comissão teve o objetivo de propor instrumentos efetivos de operacionalização, implementação e melhoria das atividades relativas ao PAC de Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano. Conforme consta na Portaria Inmetro nº 167, de 05 de junho de 2008[1], a Comissão teve a seguinte composição:

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro;
Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM;
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT;
Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário – ABIMÓVEL;
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda;
Comunidade Tecsono;
Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – IQB;
Instituto Falcão Bauer da Qualidade – IFBQ;
Instituto Nacional de Estudos do Repouso – INER;
Sanko Espumas Ind e Com Ltda;
Serviço de Aprendizagem Industrial-SENAI- CETMAM/CETMETAL;
SENAI / Centro Tecnológico de Polímeros – Cetepo;
SENAI/CETIQT, Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil; e
SGS do Brasil.

Em 2010 foi colocado em Consulta Pública os Requisitos de Avaliação da Conformidade, divulgada pela Portaria Inmetro nº 172, de 18 de maio de 2010.

Em 2011 foi publicada a primeira regulamentação com os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, por meio da Portaria Inmetro nº 79, de 03 de fevereiro de 2011[2]. O mecanismo escolhido foi o de certificação compulsória, mediante à verificação de requisitos de desempenho, realizada por Organismo de Certificação de Produto – OCP, acreditado pelo Inmetro.

Ressalta-se a necessidade de registro do produto junto ao Inmetro, para cada família de colchões e colchonetes, como pré-requisito obrigatório para autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade e, consequentemente, para comercialização dos produtos no país (Art. 10º).

[1] Portaria Inmetro nº 167, de 05/06/2008, revogada pela Portaria Inmetro nº 339, de 10/07/2013.

[2] Portaria Inmetro nº 79, de 03/02/2011, revogada pela Portaria Inmetro nº 515, de 13/12/2019.

O modelo do Selo de Identificação da Conformidade a ser aplicado no produto e na embalagem primária do produto, foi especificado conforme a Figura 1, para demonstração do cumprimento dos requisitos de desempenho e do número do registro no Inmetro.

Figura 1 – Selo de Identificação da Conformidade a serem aplicados nos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano e nos colchões de molas.



Fonte: Portaria Inmetro nº 79, de 03/02/2011, Anexo A; e Portaria Inmetro nº 52, de 01/02/2016, Anexo III.

Os prazos finais de adequação à Portaria Inmetro nº 79/2011 foram:

- Vigência: 7 de fevereiro de 2011 (data da publicação no DOU. Art. 7º)
- Fabricação e importação: 7 de agosto de 2013 (30 meses da data de publicação da Portaria. Art. 4º).
- Comercialização por fabricantes e importadores: 7 de fevereiro de 2014 (6 meses após o prazo final de fabricação e importação. Art. 4º, parágrafo único).
- Comercialização no mercado nacional: 7 de fevereiro de 2015 (48 meses da data de publicação da Portaria. Art. 5º).

Segundo os prazos de adequação, a partir de 7 de fevereiro de 2015, considera-se completado o ciclo de implantação da compulsoriedade do primeiro Regulamento de Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, sendo proibida a presença desses produtos no mercado brasileiro, se não estiverem em conformidade com os requisitos da Portaria Inmetro nº 79/2011.

Portanto, trata-se de uma regulamentação com 14 anos de vigência e 10 anos de compulsoriedade para todos os agentes econômicos.

Esse PAC seguiu passando por aperfeiçoamentos, com prazos específicos para adequação a cada modificação, publicados nas respectivas Portarias.

A obrigatoriedade da anuência para importação só foi estabelecida no final do ano 2019, com os ajustes aprovados por meio da Portaria Inmetro nº 515, de 13 de dezembro de 2019[3], que tornaram os colchões e colchonetes de espuma sujeitos ao regime de licenciamento de importação não automático, sendo concedido o prazo de seis meses para adequação dos importadores.

Atualmente, encontra-se vigente a Portaria Inmetro nº 35, de 5 de fevereiro de 2021, que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano.

2.2 COLCHÕES DE MOLA

Em 2013, a Comissão Técnica de assessoramento ao Inmetro para o desenvolvimento do PAC de Colchões e os Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano passou a se chamar Comissão Técnica de Colchões e Colchonetes. A alteração contemplou a necessidade de desenvolver um PAC, também, para os Colchões de Mola.

Com a revisão da composição e do nome da Comissão, por meio da Portaria Inmetro nº 339, de 10 de julho de 2013[4], os integrantes passaram a ser:

> I. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro);
> a) Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre;
> b) Diretoria da Avaliação da Conformidade – Dconf;
> c) Diretoria de Metrologia Científica e Industrial – Dimci;
> d) Diretoria de Metrologia Legal – Dimel;
> e) Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – RBMLQ-I;
> II. Associação Brasileira da Indústria de Colchões (Abicol);
> III. Associação Brasileira da Indústria de Poliuretano (Abripur);
> IV. Associação Brasileira da Indústria de Retardantes de Chama (Abichama);
> V. Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim);
> VI. Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit);
> VII. Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel);
> VIII. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - Gerência do Processo de Normalização;
> IX. Associação Brasileira de Organismos de Certificação (Abroc);
> X. Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/Cetiqt);
> XI. Centro Tecnológico de Polímeros do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/Cetepo);
> XII. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP);
> XIII. Instituto de Defesa do Consumidor (Idec);
> XIV. Instituto Nacional de Estudos do Repouso (Iner);
> XV. Laboratório de Controle de Qualidade do Centro Tecnológico do Mobiliário do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/Cetemo);

[3] Portaria Inmetro nº 515, de 13/12/2018, revogada pela Portaria Inmetro nº 35, de 05/02/2021.

[4] Portaria Inmetro nº 339, de 10/07/2013, revogada pela Portaria Inmetro nº 127, de 18/03/2021.

XVI. Laboratório de Tecnologia de Materiais e Produção para a Indústria da Construção (Concremat);
XVII. Serviço de Aprendizagem Industrial da Cidade Industrial de Curitiba do Paraná - Serviços Laboratoriais (Senai/CIC);
XVIII. SGS do Brasil Ltda. - Laboratório;
XIX. Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas.

Em 2016 foi publicado o primeiro Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) para Colchões de Molas, por meio da Portaria Inmetro nº 52, de 01 de fevereiro de 2016[5]. Dentre as considerações introdutórias da Portaria, destaca-se como motivadores a necessidade de prover a harmonização das relações de consumo, a concorrência justa no setor colchoeiro e a importância dos colchões de molas, comercializados no país, apresentarem requisitos mínimos de desempenho.

O mecanismo escolhido foi o de certificação compulsória, mediante avaliação da conformidade dos requisitos de desempenho, realizada por Organismo de Certificação de Produto – OCP, acreditado pelo Inmetro (Art. 6º).

Este regulamento também estabeleceu a necessidade do registro do produto, bem como o licenciamento de importação não automático junto ao Inmetro, para cada família de colchões, como pré-requisito obrigatório para autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade e, consequentemente, para comercialização dos produtos no país (Arts. 8º e 9º).

O modelo do Selo de Identificação da Conformidade a ser aplicado no produto e na embalagem primária do produto seguiu o mesmo especificado para os colchões de espuma, conforme a Figura 1, para demonstração do cumprimento dos requisitos de desempenho e do número do registro no Inmetro.

Os prazos finais de adequação à Portaria Inmetro nº 52/2016 foram:

- Vigência: 2 de fevereiro de 2016 (data da publicação no DOU. Art. 19º)
- Fabricação e importação: 2 de agosto de 2018 (18 meses da data de publicação da Portaria. Art. 15º).
- Comercialização por fabricantes e importadores: 2 de fevereiro de 2019 (6 meses após o prazo final de fabricação e importação. Art. 15º, parágrafo único).
- Comercialização no mercado nacional: 2 de fevereiro de 2021 (36 meses da data de publicação da Portaria. Art. 16º).

Assim, segundo os prazos de adequação, a partir de 2 de fevereiro de 2021, considera-se completado o ciclo de implantação da compulsoriedade do primeiro Regulamento de Colchões de Molas, sendo proibida a presença desses produtos no mercado brasileiro, se não estiverem em conformidade com os requisitos da Portaria Inmetro nº 52/2016.

Portanto, trata-se de uma regulamentação com 9 (nove) anos de vigência e 4 (quatro) anos de compulsoriedade para todos os agentes econômicos.

Esse RTQ seguiu passando por aperfeiçoamentos, com prazos específicos para adequação a cada modificação, publicados nas respectivas Portarias.

[5] Portaria Inmetro nº 52, de 01/02/2016, revogada pela Portaria Inmetro nº 75, de 04/02/2021.

Atualmente, encontra-se vigente a Portaria Inmetro nº 75, de 4 de fevereiro de 2021, que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões de Molas.

Nota-se que as regulamentações de colchões e colchonetes de espuma e de colchões de molas foram desenvolvidas e publicadas com um intervalo de cinco anos entre elas. As duas Portarias permanecem separadas.

Dentre os documentos complementares que servem de base normativa para os regulamentos, observa-se que a ABNT procedeu com a junção das normas. As normas ABNT NBR 13579-1:2011 Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio; ABNT NBR 13579-2:2011 Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 2: Revestimento; ABNT NBR 15413-1:2013 Colchão de molas e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio; e ABNT NBR 15413-2:2011 Colchão de molas e bases - Parte 2: Revestimento foram canceladas e substituídas pela ABNT NBR 17034:2023 Colchões e colchonetes — Terminologia, requisitos e métodos de ensaio.

Há pleitos do setor produtivo para a unificação dos regulamentos, como o apresentado pela Associação Brasileira da Indústria de Colchões – Abicol, registrado no processo SEI nº 0052600.011996/2023-18, no qual a entidade submeteu um texto-base de minuta de Portaria consolidada. A análise inicial da Divisão de Verificação e Estudos Técnico-Científicos (Dconf/Divet), no Despacho nº 446/2023/Divet/Dconf-Inmetro, aponta que as alterações propostas podem caracterizar um aperfeiçoamento e não somente uma consolidação, cabendo analisar impactos e o envolvimento de outras partes interessadas.

2.3 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

A classificação de risco cumpre o disposto no inciso I do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica:

> "Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:
>
> I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica;"

Os critérios e os procedimentos para a classificação de risco de atividade econômica foram regulamentados no Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019, do qual destacamos:

> **"Classificação de riscos da atividade econômica**
>
> Art. 3º O órgão ou a entidade responsável pela decisão administrativa acerca do ato público de liberação classificará o risco da atividade econômica em:
>
> I - nível de risco I - para os casos de risco leve, irrelevante ou inexistente;

> II - nível de risco II - para os casos de risco moderado; ou
>
> III - nível de risco III - para os casos de risco alto.
>
> [...]
>
> **Efeitos da classificação de risco**
>
> Art. 8º O exercício de atividades econômicas enquadradas no nível de risco I dispensa a solicitação de qualquer ato público de liberação.
>
> Art. 9º Os órgãos e as entidades adotarão procedimentos administrativos simplificados para as solicitações de atos públicos de liberação de atividades econômicas enquadradas no nível de risco II."

Para o nível de risco III fica preservado o ato público de liberação, respeitando os prazos estabelecidos na Portaria Inmetro nº 35, de 29 de janeiro de 2020.

Os atos públicos de liberação sob a responsabilidade do Inmetro no âmbito da Avaliação da Conformidade compulsória são a anuência para importação, o registro de produtos, insumos e serviços e o registro de declaração do fornecedor – Serviço.

A metodologia de classificação de risco aplicada pelo Inmetro, no âmbito da Avaliação da Conformidade compulsória, encontra-se no Processo SEI nº 0052600.001631/2020-32 e disponível em https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/produtos-e-servicos-regulados. A metodologia foi proposta com base no art. 4º do Decreto nº 10.178, de 2019:

> "Art. 4º O órgão ou a entidade, para aferir o nível de risco da atividade econômica, considerará, no mínimo:
>
> I - a probabilidade de ocorrência de eventos danosos; e
>
> II - a extensão, a gravidade ou o grau de irreparabilidade do impacto causado à sociedade na hipótese de ocorrência de evento danoso.
>
> Parágrafo único. A classificação do risco será aferida preferencialmente por meio de análise quantitativa e estatística."

O resultado da classificação de risco, no âmbito da Avaliação da Conformidade compulsória, foi publicado na Portaria Inmetro nº 282, de 26 de agosto de 2020. Ao todo foram classificadas 98 atividades econômicas sujeitas a atos públicos de liberação do Inmetro, sendo 11 objetos classificados como risco I, 25 objetos como risco II e 62 objetos como risco III.

Classificação de risco inicial da atividade econômica dos colchões

A atividade econômica relacionada aos colchões recebeu classificação de risco nível I, conforme consta na Portaria Inmetro nº 282, de 26 de agosto de 2020.

As Fichas de Classificação de Risco (0750110), considerando as informações analisadas à época, estão no Processo SEI nº 0052600.008350/2020-19 e disponível em:

https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/produtos-e-servicos-regulados.

Na ocasião da classificação de risco, os atos normativos vigentes para os colchões de molas era a Portaria Inmetro nº 52, de 01/02/2016, e para os colchões e colchonetes de espuma era a Portaria Inmetro nº 515, de 13/12/2019.

Estes Regulamentos Técnicos previam que os colchões fabricados, importados, distribuídos e comercializados, a título gratuito ou oneroso, em território nacional, deveriam ser submetidos, compulsoriamente, à avaliação da conformidade, por meio do mecanismo da certificação, mediante avaliação da conformidade dos requisitos de desempenho, realizada por Organismo de Certificação de Produto – OCP, acreditado pelo Inmetro.

Estes regulamentos também estabeleceram a necessidade do registro do produto, bem como o licenciamento de importação não automático junto ao Inmetro, para cada família de colchões, como pré-requisito obrigatório para autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade e, consequentemente, para comercialização dos produtos no país.

Como efeito da classificação de risco em nível I, a partir de 1º de setembro de 2020, os colchões não precisariam mais ser registrados previamente no Inmetro, nem dependeriam de anuência prévia para importação. No entanto, permanece a obrigatoriedade de serem submetidos à avaliação da conformidade em Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) acreditado pelo Inmetro, seguido da declaração da conformidade pelo fornecedor.

O Selo de Identificação da Conformidade permaneceu sendo exigido nos produtos, mas sem o número do registro. Os produtos já registrados receberam o prazo de 24 meses para adequação, a contar de 1º de setembro de 2020, sendo essa a data do início da vigência da Portaria Inmetro nº 282, de 2020.

Importa destacar o art. 6º da Portaria Inmetro nº 282, de 2020: “Independentemente do nível de risco classificado, os fabricantes, importadores e prestadores de serviço permanecem sujeitos a todas as demais disposições previstas no regulamento específico do objeto.”

Portanto, a indicação de um nível de risco leve refere-se ao exercício da atividade econômica, mas sem rebaixar o risco inerente do objeto. Assim, não constitui uma sinalização para a oferta de produtos que não atendam aos critérios técnicos compulsórios. Permanece sendo obrigatório o cumprimento de todos os requisitos de desempenho expressos nos Regulamentos correspondentes, sujeitos às ações de vigilância de mercado executadas pelo Inmetro e entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação. As infrações podem ensejar penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 1999.

Com a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, determinada pelo Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para colchões e colchonetes de espuma passou a vigorar como Portaria Inmetro nº 35, de 5 de fevereiro de 2021, e para colchões de mola, a Portaria Inmetro nº 75, de 4 de fevereiro de 2021.

Contudo, reitera-se que os requisitos técnicos obrigatórios e os requisitos de avaliação da conformidade permaneceram inalterados.

Reclassificação de risco da atividade econômica dos colchões

Em 5 de dezembro de 2023 a atividade econômica dos colchões e colchonetes de espuma de flexível de poliuretano e dos colchões de molas foi alterada do nível de risco I para o nível de risco III, conforme Portaria Inmetro nº 579, de 05/12/2023, com vigência a partir de 2 de janeiro de 2024.

As tratativas que culminaram na alteração no nível do risco estão documentadas no processo SEI 0052600.003249/2023-14, iniciado pela carta da Associação Brasileira da Indústria de Colchões – Abicol, de 12/04/2023. Dentre as solicitações da Abicol, consta o pedido de reconsideração da classificação de risco dos colchões. A resposta do Inmetro está no Ofício nº 148/2023/Gabin-Inmetro, que esclarece os critérios que embasaram a classificação inicial do nível de risco I e a previsão de revisão mediante a apresentação de evidências que justifiquem o pleito. No entanto, não identificamos Nota Técnica contendo a análise para estas reclassificações. A alteração foi efetuada em atendimento à determinação da Presidência do Inmetro, por meio do Despacho nº 597/2023/Dconf-Inmetro, de 29/11/2023.

As reclassificações do risco para estes objetos ocorreram aproximadamente três anos e três meses após a classificação inicial publicada na Portaria nº 282, de 26/08/2020.

Como efeito desse ato, voltou a necessidade do registro no Inmetro, após a certificação dos colchões importados, distribuídos e comercializados em território nacional. Também retornou a sujeição ao regime de licenciamento de importação não automático, devendo o importador obter anuência junto ao Inmetro.

A inclusão do número do registro voltou a ser obrigatório no Selo de Identificação da Conformidade nos produtos certificados e para sua disponibilização no mercado nacional.

Conforme consta na Portaria Inmetro nº 579, de 05/12/2023, os importadores tiveram o prazo até 29 de fevereiro de 2024 para obtenção da anuência de importação. Os fabricantes tiveram o prazo até 30 de junho de 2024 para obtenção do registro.

3. PROBLEMA REGULATÓRIO

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA REGULATÓRIO

Nos registros da origem dos Programas de Avaliação da Conformidade dos colchões e colchonetes de espuma e dos colchões de molas, é possível observar que as justificativas das entidades representativas setoriais para as demandas se basearam na proteção dos consumidores, combate à concorrência desleal e às práticas enganosas do comércio.

Como exemplos, podemos destacar os relatos contidos na Nota Técnica Dqual/Diape nº 85/2011, em anexo, sobre a identificação e priorização de demanda por Programa de Avaliação da Conformidade para colchões de molas:

> Em julho de 2008 o Inmetro recebeu do Instituto Nacional de Estudos do Repouso (INER) a demanda para criação de Programa de Avaliação da Conformidade de Colchões de Molas de caráter compulsório, com atendimento aos requisitos da

> Norma ABNT/ NBR 15.413 – partes 1 e 2. A justificativa do demandante para o estabelecimento de regulamentação compulsória está baseada na proteção dos direitos dos consumidores, e evitando concorrência desleal.
>
> [...]
>
> Segundo relato do Coordenador/Editor da Revista Tecsono, [...], a inexistência de regulamentação para colchões de molas poderá facilitar a ocorrência de práticas enganosas, impactando nas relações de consumo, uma vez que o consumidor poderá ser lesado, além de poder impactar na saúde ergométrica do usuário daquele colchão.

Os indicativos do crescimento do setor e do aumento do número de produtos com qualidade inferior ao desejável também foram relatados:

> A Belgo Bekaert Arames, fabricantes de insumos para produção de colchões de molas e associada ao Sicetel, apresentou que o mercado de colchões de molas vem crescendo cerca de 20% ao ano, porém a qualidade dos colchões vem se deteriorando. Relatou os seguintes problemas:
>
> - Fabricação de colchões com menos molas;
>
> - Molas mais baixas (menos uma espiral);
>
> - Molas com bocas maiores;
>
> - Diâmetro do arame mais fino;
>
> - Arame importado de qualidade duvidosa;
>
> - Menor quantidade de espuma e forro.
>
> [...]
>
> Ainda segundo seu relato *(Coordenador/Editor da Revista Tecsono)*, são encontrados colchões de molas que possuem como parte de sua composição caixotes de madeira, sendo a estrutura de mola a parte minoritária. Esse exemplo reflete a existência de produtos no mercado fora das especificações previstas na norma técnica ABNT 15413 (Colchão de molas e bases) partes 1 e 2.

Assim, ambos os regulamentos, de colchões e colchonete de espuma e de colchões de molas, possuem como foco da regulamentação o desempenho, por meio do mecanismo de certificação compulsória.

3.2 COBERTURA ATUAL DOS REGULAMENTOS

Para verificarmos os tipos de produtos cobertos pelas regulamentações, listamos no Quadro 2 os objetos e os âmbitos de aplicação dos normativos vigentes do Inmetro.

Quadro 2 – Tipos de colchões cobertos e excluídos pela regulamentação do Inmetro

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano (Portaria Inmetro nº 35, de 5 de fevereiro de 2021)	
Incluídos (Art 4º, § 1º)	**Excluídos (Art 4º, § 2º)**
I - colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles cuja regulamentação não está abrangida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; II - colchões de espuma flexível de poliuretano antirrefluxo desde que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles que não são de competência da ANVISA; III - colchões de espuma flexível de poliuretano cilíndricos (redondos); IV- colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano, ainda que classificados por seus fornecedores como “sob encomenda”, incluindo os “sob medida”, uma vez que não há características únicas que impeçam as avaliações dos componentes principais dos colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano: espumas e revestimento; V - colchões mistos, exclusivamente magnéticos, não elétricos, que possuem espumas de poliuretano diversas, incluindo a do “tipo rabatan”; e VI - colchões mistos, com massageadores, não elétricos.	I – colchões de molas; II – colchões pneumáticos (ou infláveis); III – colchões elétricos; IV – colchões de água; V – colchões de látex; VI – colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca) VII – colchonetes elétricos; VIII – colchonetes de camping; IX – colchonetes de ginástica; X – colchão/colchonete para berços dobráveis; XI – colchão/colchonete para carrinhos de bebê; XII – colchão/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa; XIII – colchão/colchonete para macas de resgate e/ou transporte; XIV – colchões de sofás-camas, quando acoplados de forma permanente; XV – colchões para campas de campanha, quando acoplados de forma permanente, as bases isoladamente (box); XVI - pillows, quando não acoplados ao colchão de espuma; e XVII - puffs, ainda que conversíveis em colchonetes.
Colchões de Molas (Portaria nº 75, de 4 de fevereiro de 2021)	
Incluídos (Art 4º, § 1º)	**Excluídos (Art 4º, § 2º)**
- Colchões de molas, de uma ou duas faces, compreendendo também os colchões de molas	I – colchões de molas para sofás-camas, quando acoplados a estes;

combinados, articulados, auxiliares e conjugados.	II – colchões de molas elétricos; e III – bases de colchões, quando não acoplados a estes.

Fonte: elaboração própria, com base nas Portarias Inmetro referenciadas no Quadro.

3.3 IDENTIFICAÇÃO DA BASE LEGAL QUE AMPARA A ATUAÇÃO DO INMETRO

O arcabouço legal do Inmetro é regido pelas seguintes leis:

- Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973: Institui o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e dá outras providências.
- Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999: Dispõe sobre as competências do Conmetro e do Inmetro, institui a Taxa de Serviços Metrológicos, e dá outras providências.
- Lei nº 12.545, de 14 de dezembro de 2011: Dispõe sobre o Fundo de Financiamento à Exportação (FFEX), altera o art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, 11.529, de 22 de outubro de 2007, 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 9.933, de 20 de dezembro de 1999; e dá outras providências.

De acordo com Art. 3º da Lei nº 9.933/1999, alterado pelo Art. 12 da Lei nº 12.545/2011, o Inmetro é competente para (entre outras atribuições):

> IV - exercer poder de polícia administrativa, expedindo regulamentos técnicos nas áreas de avaliação da conformidade de produtos, insumos e serviços, desde que não constituam objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração pública federal, abrangendo os seguintes aspectos:
>
> a) segurança;
>
> b) proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal;
>
> c) proteção do meio ambiente; e
>
> d) prevenção de práticas enganosas de comércio;

Portanto, são objetos de competência regulatória do Inmetro produtos, insumos ou serviços que não sejam de competência de outros regulamentadores na esfera federal (competência residual), observados os aspectos contidos no inciso IV do Art. 3º da Lei nº 9.933/1999 com redação dada pelo Art. 12 da Lei nº 12.545/2011. Além disso, a regulamentação não pode invadir a competência legal exclusiva dos Estados e munícipios.

Desta forma, a análise da competência legal consiste em analisar se os problemas e os objetos em questão continuam atendendo a todos esses critérios.

Considerando excluídos os colchões que possuem indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, cuja regulamentação está abrangida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, os produtos contemplados pela regulamentação do Inmetro são compatíveis com as suas competências.

Quanto aos aspectos abrangidos, a prevenção de práticas enganosas de comércio está contida dentre as competências do Inmetro.

4. OBJETIVOS DA REGULAMENTAÇÃO

O objetivo e o escopo de aplicação, definidos no primeiro Regulamento para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, conforme a Portaria Inmetro nº 79, de 03 de fevereiro de 2011, são:

> **1. OBJETIVO**
>
> Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, com foco em desempenho, através do mecanismo de certificação compulsória, atendendo aos requisitos das normas ABNT NBR 13579-1 e ABNT NBR 13579-2, além das exigências contidas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, visando à conformidade dos produtos em relação aos requisitos normativos.
>
> **1.1 ESCOPO DE APLICAÇÃO**
>
> **1.1.1** Estes Requisitos aplicam-se a colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano, destinados ao repouso humano, para uso doméstico ou para uso em estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços que simulem o ambiente doméstico, incluindo:
> a) Colchões tradicionais (de uso geral, infantil e hospitalar);
> b) Colchões box conjugados (ou monobloco ou unibox);
> c) Colchões mistos;
> d) Colchões auxiliares, e
> e) Colchonetes.
>
> Nota 1: Esta portaria engloba colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles que não são de competência da Anvisa.
>
> **1.1.2** Excluem-se desses Requisitos os colchões de molas, os colchões de espuma flexível cilíndricos; colchões pneumáticos (ou infláveis); colchões elétricos; colchões de água; colchões de látex; colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca) de ovo; colchonetes elétricos, colchonetes de camping; colchonetes para ginástica; colchão/colchonete para berços dobráveis; colchão/colchonete para carrinhos de bebê; colchão/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa, colchão/colchonete para macas de resgate e/ou transporte; colchões de sofás-camas, quando acoplados de forma permanente, colchões para camas de campanha, quando acoplados de forma permanente, bem como as bases isoladamente (box). (Incluído pela Portaria INMETRO número 349 de 09/07/2015).

Portanto, destaque-se no Quadro 3 o foco da regulamentação, o mecanismo de avaliação da conformidade escolhido e os principais requisitos definidos na origem do Regulamento de colchões e colchonetes de espuma.

Quadro 3 – Foco, mecanismo e requisitos da regulamentação de colchões e colchonetes de espuma.

Foco da Regulamentação	Mecanismo de Avaliação da Conformidade	Requisitos Principais
Desempenho	Certificação compulsória, realizada por Organismo de Certificação de Produto – OCP, acreditado pelo Inmetro.	ABNT NBR 13579-1 (Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 1: Bloco de espuma). ABNT NBR 13579-2 (Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 2: Revestimento).

Fonte: elaboração própria, com base na Portaria Inmetro nº 79, de 2011.

O objetivo e o escopo de aplicação, definidos no primeiro Regulamento para Colchões de Molas, conforme a Portaria Inmetro nº 52, de 01 de fevereiro de 2016, são:

> **1. OBJETIVO**
>
> Estabelecer critérios e procedimentos de avaliação da conformidade para colchões de molas, com foco no desempenho, por meio do mecanismo de certificação, visando à harmonização das relações de consumo e à concorrência justa (Portaria Inmetro nº 52/2016, Anexo II).
>
> **ESCOPO DE APLICAÇÃO**
>
> § 1º. O Regulamento ora aprovado aplicar-se-á aos colchões de molas disponibilizados no mercado nacional, de 1 (uma) ou 2 (duas) faces, compreendendo também os colchões de molas combinados, articulados, auxiliares e conjugados.
>
> § 2º. Excluir-se-ão deste Regulamento os colchões de molas para sofás-camas, quando acoplados a estes, colchões de molas elétricos e as bases de colchões, quando não acopladas a estes. (Portaria Inmetro nº 52/2016, Art. 3º).

No Quadro 4 destacamos o foco da regulamentação, o mecanismo de avaliação da conformidade escolhido e os principais requisitos definidos na origem do Regulamento para colchões de espuma.

Quadro 4 – Foco, mecanismo e requisitos da regulamentação de colchões de molas.

Foco da Regulamentação	Mecanismo de Avaliação da Conformidade	Requisitos Principais
Desempenho	Certificação compulsória, realizada por Organismo de Certificação de Produto – OCP, acreditado pelo Inmetro.	ABNT NBR 15413-1:2013 (Colchão de molas e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio). ABNT NBR 15413-2:2011 (Colchão de molas e bases - Parte 2: Revestimento). ABNT NBR 13579-1:2011 (Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio). RTQ Inmetro para colchões de molas (Portaria 52/2016, Anexo I).

Fonte: elaboração própria, com base na Portaria Inmetro nº 52, de 2016.

5. BASE NORMATIVA

As regulamentações para colchões e colchonetes de espuma e colchões de molas têm seus requisitos baseados nas próprias portarias do Inmetro e em documentos complementares, incluindo os que são referenciados no texto das portarias.

Comparando os normativos presentes nestas regulamentações, temos o Quadro 5:

Quadro 5 – Comparativo do normativo adotado e versões atuais

Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano	Situação atual
Portaria Inmetro nº 35, de 5 de fevereiro de 2021.	Vigente
ABNT NBR 13579-1:2011 Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio	Cancelada. Substituída por ABNT NBR 17034:2023 Colchões e colchonetes — Terminologia, requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 13579-2:2011 Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 2: Revestimento	Cancelada. Substituída por ABNT NBR 17034:2023 Colchões e colchonetes — Terminologia, requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 5426:1985 Versão Corrigida:1989 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos	Vigente
Portaria Inmetro nº 200, de 29/04/2021 -RGCP - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos	Vigente
ABNT NBR ISO 9001:2015 Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos	Vigente
Colchões de molas	**Situação atual**
Portaria Inmetro nº 75, de 4 de fevereiro de 2021	Vigente
Portaria Inmetro nº 296, de 12 de junho de 2019 - Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis	Revogada. Substituída por Portaria Inmetro nº 118, de 11 de março de 2021
ABNT NBR 5426: 1985 Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos	Vigente
ABNT NBR 15413-1:2013 Colchão de molas e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio	Cancelada. Substituída por ABNT NBR 17034:2023 Colchões e colchonetes — Terminologia, requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 15413-2:2011 Colchão de molas e bases - Parte 2: Revestimento	Cancelada. Revisada por ABNT NBR 17034:2023 Colchões e colchonetes — Terminologia, requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 13579-1:2011 Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.	Cancelada. Substituída por ABNT NBR 17034:2023 Colchões e colchonetes — Terminologia, requisitos e métodos de ensaio

Fonte: elaboração própria, com base em buscas em http://www.inmetro.gov.br/legislacao/ e em https://abntcolecao.com.br/.

Conforme observa-se na coluna 2, há versões de normas passíveis de serem analisadas e incorporadas em futuras revisões da regulamentação.

6. PRODUTOS REGISTRADOS NO INMETRO

Em pesquisa realizada na ferramenta de consulta de Registro de Objetos (https://registro.inmetro.gov.br/consulta/), concedidos pelo Inmetro até 23/01/2025, é possível observar o seguinte cenário de registros ativos e do número de empresas relacionadas, consolidado na Tabela 01 e resultado nos anexos I e II.

Tabela 01 – Registro de colchões e colchonetes de espuma e colchões de molas

Produto	Registros ativos	Empresas
Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano	3.174	270
Colchões de molas	800	218

Fonte: elaboração própria, com base pesquisa realizada na base de Registros de Objetos do Inmetro, atualizada em 23/01/2025.

Portanto, há aproximadamente 4 mil modelos de colchões registrados, se somados os produtos compreendidos nos dois regulamentos. O número de empresas com registros ativos é estimado em aproximadamente 300, se considerarmos que há fabricantes que produzem ambos os tipos de colchões de espumas e de molas.

7. LABORATÓRIOS ACREDITADOS

A regulamentação do Inmetro para colchões e colchonetes de espuma e colchões de molas exige que produtos fabricados, importados, distribuídos e comercializados em território nacional, a título gratuito ou oneroso, sejam submetidos, compulsoriamente, à avaliação da conformidade, por meio do mecanismo de certificação.

Os ensaios para obtenção da certificação devem ser realizados em um Organismo de Certificação de Produtos (OCP) acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre/Inmetro).

Também são admitidos ensaios realizados por OCPs acreditados por membros de Acordos de Reconhecimento Mútuo (MLA) do Fórum Internacional de Acreditação (IAF), dos quais a Cgcre/Inmetro também é signatária.

Em consulta no catálogo da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio – RBLE (http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/), atualmente são encontrados 10 (dez) laboratórios nacionais que contemplam os colchões em seu escopo de acreditação, conforme Quadro 1 e listagem no Anexo III

Quadro 1 – Laboratórios no Brasil acreditados pela Cgcre/Inmetro contemplando o escopo de colchões

Nº DA ACREDITAÇÃO	NOME DO LABORATÓRIO / ORGANIZAÇÃO	ESTADO
CRL 0075	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS - Laboratórios Especializados em Eletro-Eletrônica - Labelo	RS
CRL 0076	Serviço de Aprendizagem Industrial - ISI Engenharia de Polímeros - Laboratório de Ensaios do Instituto Senai de Inovação (ISI) em Engenharia de Polímeros	RS
CRL 0111	Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT - Habitação e Edificações	SP
CRL 0141	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - Laboratório de Controle da Qualidade - LCQ	PB
CRL 0290	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE - Laboratório de Integração e Testes	SP
CRL 0331	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai - Laboratório de Tecnologia da Madeira e Mobiliário	SC
CRL 0396	No Risk Serviços Técnicos Especializados Ltda. - No Risk Serviços Técnicos Especializados Ltda.	SP
CRL 0430	FK Grupo S/A - Labchair Laboratório de Ensaio	SP
CRL 0553	Interface Engenharia Ltda.	SP
CRL 1237	Centro Tecnológico de Análise e Desempenho LTDA - ME - Centro Tecnológico de Análise e Desempenho LTDA - ME	RJ

Fonte: elaboração própria, com base em consulta no catálogo da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), atualizada em 23/01/2025.

Quanto à cobertura territorial, os laboratórios disponíveis para os ensaios de colchões estão localizados em São Paulo (05), Rio Grande do Sul (02), Paraíba (01), Rio de Janeiro (01) e Santa Catarina (01).

8. FISCALIZAÇÃO

O levantamento quantitativo das ações de fiscalização realizadas pela Rede Brasileira de Metrologia Legal de Qualidade do Inmetro (RBMLQ-I), nos últimos 5 (cinco) anos, de 01/01/2020 a 31/12/2024, indica um índice de irregularidades em relação ao total de unidades fiscalizadas na ordem de 4,92% sobre os colchões de espuma flexível de poliuretano e de 0,32% sobre os colchões de molas.

Em termos numéricos, o total neste período analisado foi de 144.795 unidades de colchões de espuma fiscalizados, sendo encontrados 7.120 unidades irregulares. Sobre os colchões de molas, o total foi de 74.948 unidades de produtos fiscalizados, sendo encontrados 241 unidades irregulares.

Este recorte considerou certa de 12 mil ações de fiscalização, realizadas pelo conjunto dos 26 órgãos federais, estaduais e municipais conveniados com o Inmetro para realizar atividades de fiscalização e verificação metrológica.

Os quantitativos considerados estão Relatório de Fiscalização de Produtos da Qualidade no anexo IV.

Além disso, em 2024, uma fiscalização técnica conduzida pelo Inmetro avaliou os colchões de espuma vendidos no Brasil, analisando 98 fabricantes e 134 modelos de colchões em quatro critérios essenciais: informações da etiqueta, dimensões, densidade e teor de cinzas, conforme resultados no Anexo VII[6]. Os resultados revelaram que 73,4% dos fabricantes foram reprovados em pelo menos um dos testes, enquanto 80,5% dos modelos analisados apresentaram não conformidades em um ou mais critérios. Entre os principais problemas identificados estão etiquetagem incompleta ou incorreta, divergências nas dimensões informadas, falhas na densidade da espuma e alto teor de impurezas[7].

Diante desses resultados, os fabricantes foram notificados pelo Inmetro e receberam um prazo para responder às irregularidades. A elevada taxa de não conformidade reforça a necessidade de intensificação das fiscalizações e de um maior compromisso das empresas na adequação dos seus produtos aos requisitos técnicos vigentes. O cumprimento rigoroso da regulamentação é essencial para garantir a transparência das informações ao consumidor e a oferta de colchões que atendam à regulamentação do Inmetro.

9. REGISTROS NA OUVIDORIA E NO SINMAC

Com os dados obtidos junto à Ouvidoria do Inmetro e ao SAC-Dconf, considerando os últimos 5 (cinco) anos, de 01/01/2020 a 31/12/2024, é possível destacar as demandas recebidas por tipo e por Programa de Avaliação da Conformidade. A demandas são registradas via Fala.BR, a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, supervisionada pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Dentre as demandas recebidas sobre colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, as demandas do tipo denúncia somaram 128 registros, as denúncias fundamentadas foram 50 registros e as reclamações foram 20 registros.

Sobre colchões de molas, foram 5 denúncias e 16 reclamações. Dados no Anexo V.

[6] Colchões testados pelo Inmetro: resultado da fiscalização técnica 2024. Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/colchoes-testados-pelo-inmetro. Publicado em 23/06/2024. Atualizado em 09/08/2024.

[7] FANTÁSTICO. Inmetro testa a qualidade dos colchões de espuma vendidos no país e 10 empresas são reprovadas em todos os testes. Rio de Janeiro: Rede Globo, 23/06/2024. Disponível em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2024/06/23/inmetro-testa-a-qualidade-dos-colchoes-de-espuma-vendidos-no-pais-e-10-empresas-sao-reprovadas-em-todos-os-testes.ghtml

Considerando o mesmo período, nos relatórios do Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac)[8] os colchões só aparecem entre os produtos que mais causaram acidentes no ano de 2023, com 4% dos registros sobre colchões de molas, de um conjunto de 55 relatos, conforme anexo VI.

[8] Relatórios do Sinmac disponíveis em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/acidentes-de-consumo

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este relatório da Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) abordou a implementação dos Regulamentos desenvolvidos pelo Inmetro para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano e para colchões de molas. Trata-se de dois Programas de Avaliação da Conformidade (PAC) distintos.

O primeiro a ser publicado foi o de colchões e colchonetes de espuma, em 2011. Considerando os prazos de adequação para todos os atores envolvidos, em 7 de fevereiro de 2015 pode ser considerado completado o ciclo de implementação da compulsoriedade deste regulamento, não sendo mais permitidos a fabricação, importação e a comercialização para o mercado nacional dos tipos de colchões cobertos pelo regulamento.

Já os colchões de molas só foram regulamentados cinco anos depois, com o primeiro regulamento em 2016. Igualmente, o mecanismo escolhido foi o de certificação compulsória, mediante avaliação da conformidade dos requisitos de desempenho, realizada por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro. O ciclo de implementação dos prazos se completou em 2 de fevereiro de 2021.

O foco da regulamentação continua sendo o desempenho, aderente às motivações do problema regulatório justificado pela necessidade do combate à concorrência desleal, às práticas enganosas do comércio e à proteção do consumidor, diante da presença de produtos de qualidade inferior à informada por parte dos fabricantes e importadores.

Os tipos de colchões abrangidos pelas regulamentações do Inmetro permanecem dentro da competência legal do órgão.

O acompanhamento do mercado demonstra um índice de irregularidades encontradas em fiscalizações na ordem de 4,92% sobre colchões de espuma e de 0,32% sobre colchões de molas, nos últimos cinco anos. Além disso, foram registradas 219 denúncias e reclamações via Fala.BR no mesmo período.

No Brasil, há atualmente dez laboratórios acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre/Inmetro) para ensaios desses produtos, concentrados principalmente nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.

Entre setembro de 2020 e dezembro de 2023, o registro dos produtos e a anuência de importação, como requisitos para obtenção do selo de identificação da conformidade, foram suspensos devido à classificação de risco das atividades econômicas desses produtos como nível I. Com a revisão para o nível III, a obrigatoriedade foi restabelecida. Considerando a relevância desse ajuste para o setor regulado, recomenda-se que futuras consultas públicas sobre o aperfeiçoamento dos regulamentos incluam um amplo diálogo com todas as partes interessadas, promovendo maior transparência e embasamento técnico para eventuais revisões dessa classificação.

Diante do exposto, recomenda-se o aperfeiçoamento da medida regulatória, considerando as seguintes propostas de ajuste: a consolidação dos dois PACs em um único regulamento; a realização de uma análise comparativa entre os requisitos das

regulamentações vigentes e a nova versão da norma ABNT, a fim de identificar possíveis impactos da adoção da norma no desempenho dos produtos; a avaliação da ampliação da rede de laboratórios acreditados para certificação, dado que sua concentração em poucos estados pode elevar custos e prazos de ensaios, especialmente para fabricantes localizados fora dessas regiões; e o aprimoramento da fiscalização técnica tanto para colchões de espuma quanto para colchões de mola, visando aumentar a efetividade da vigilância e reduzir o percentual de não conformidades no mercado.

Por fim, recomenda-se a realização de uma Análise de Impacto Regulatório (AIR), com o objetivo de avaliar os impactos das recomendações propostas, garantindo que futuras revisões regulatórias sejam embasadas em evidências e promovam benefícios para consumidores e para a competitividade do setor.

Duque de Caxias, 28 de abril de 2025.

LUCAS SANTOS HELER
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade

HERCULES ANTONIO DA SILVA SOUZA
Chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória

Assinaturas eletrônicas registradas na Nota Técnica nº 21/2025/Direq/Corac/Dconf-Inmetro (2084449), Processos SEI nº 0052600.001122/2024-33 e SEI nº 0052600.001117/2024-21.

ANEXOS

Anexo I – Quantitativo de registros no Inmetro sobre colchões e colchonete de espuma, em 23/01/2025 (2014825).

Anexo II – Quantitativo de registros no Inmetro sobre colchões de molas, em 23/01/2025 (2014828).

Anexo III – Laboratórios de Ensaio acreditados pela Cgcre/Inmetro para o escopo de colchões, em 23/01/2025 (2014831).

Anexo IV – Relatório da Fiscalização de colchões e colchonetes de espuma e colchões de molas 2020-2024 (2014834).

Anexo V – Dados do SAC-Dconf sobre demandas de colchões e colchonetes de espuma e colchões de molas 2020-2024 (2014842).

Anexo VI – Relatório do Sinmac 2023 (2014846).

Anexo VII – Colchões testados pelo Inmetro: resultados da fiscalização técnica 2024. Atualizado em 09/08/2024 (2084404).